

0000791-94.2016.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... "caput", da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas).

Segundo narra a denúncia, após notícias anônimas, no dia 21 de janeiro de 2016, policiais civis realizaram operações para o combate do tráfico de drogas no local dos fatos, logrando êxito na prisão em flagrante de alguns indivíduos.

No dia dos fatos, em virtude da referida operação, policiais civis novamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000791-94.2016.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000791-94.2016.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

PoliciaI (Flagrante) - 26/2016 - SIG. DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 26/2016 - SIG.

DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 131/2016 - SIG. DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 12/2016 - SIG.

DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo de Assis e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

CARLOS EDUARDO DE ASSIS e LUIS GUSTAVO FÉLIX ARMOND, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III do mesmo diploma legal e com o artigo 29 do Código Penal, bem como no artigo 35, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, todos, ainda, combinados com o artigo 69 do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 14h00, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Carlos trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 22 (vinte e dois) invólucros de cocaína, agindo em concurso, unidade de desígnios e devidamente associado com Luís Gustavo e outros indivíduos identificados na denúncia, que concorreram, de qualquer modo, para que

Carlos trouxesse consigo a referida substância entorpecente. Ainda, Luís Gustavo, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 25 (vinte e cinco) invólucros com a droga cocaína, agindo em concurso, unidade de desígnios e devidamente associado com Carlos, e outros indivíduos identificados na denúncia, que concorreram, de qualquer modo, para que Luis Gustavo trouxesse consigo a referida substância entorpecente. Por fim, consta que Carlos, Luis Gustavo, e outros indivíduos identificados na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas).

Segundo narra a denúncia, após notícias anônimas, no dia 21 de janeiro de 2016, policiais civis realizaram operações para o combate do tráfico de drogas no local dos fatos, logrando êxito na prisão em flagrante de alguns indivíduos.

No dia dos fatos, em virtude da referida operação, policiais civis novamente verificaram que os denunciados se encontravam no lugar dos fatos, oportunidade em que encontraram Carlos, em poder dos 22 invólucros de cocaína, e Luis, que tentou se desvencilhar dos 25 invólucros que trazia consigo; e também constataram que estavam associados aos demais indivíduos identificados na denúncia.

Consta ainda que os fatos se deram nas imediações de entidade beneficente e escola estadual.

A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2016 (fls. 245).

Citados (fls. 263 e 264), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 261/262).

Foi reafirmado o recebimento da denúncia (fls. 272).

O Ministério Público aditou a denúncia para incluir outro réu (fls. 320/326).

RODRIGO HENRIQUE BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, este combinado com o artigo 29 do Código Penal e com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06; e no artigo 35, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, todos combinados, ainda, com o artigo 62, inciso I, e com o artigo 69, estes do Código Penal; sob a acusação de que, em 21 de janeiro de 2016, em horário não esclarecido, em um terreno situado entre as ruas Coronel Cardoso e Siqueira, Desidério Jorge, Manoel Inácio Silva Alvarenga e São Joaquim, nas imediações das escolas "Centro de Educação Infantil Nova União" e "Narciso Yague Guimarães", Rodrigo guardava, para fornecimento a terceiros, (cinquenta) invólucros com a droga cocaína em forma de "crack", cujo total apresentava peso aproximado de 19,51g (dezenove gramas e cinquenta e um centigramas) e cerca de 49,01g (quarenta e nove gramas e um decigrama) da droga cannabis sativa I, conhecida popularmente como maconha e acondicionada em 23 (vinte e três) invólucros, agindo em concurso, unidade de desígnios e devidamente associado com Carlos Eduardo de Assis e Luís Gustavo Félix Armond, bem como com outros indivíduos identificados na denúncia, que concorreram, de qualquer modo, para que Rodrigo guardasse as referidas drogas. Segundo narra o aditamento, após notícias anônimas sobre a traficância, policiais civis foram ao local dos fatos e encontraram Rodrigo, que foi revistado, não tendo sido encontrado nada em seu poder. Porém, após uma busca pelo local, encontraram, sob uma pedra, 50 (cinquenta) porções com cocaína em forma de crack e 23 (vinte e três) porções da droga maconha, drogas que ali eram guardadas por Rodrigo em concurso e unidade de desígnios com os demais denunciados e agentes. Além de terem encontrado, ainda, a importância de R\$ 102,00 (cento e dois reais).

Notificados (fls. 349, 377 e 381), os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 344/345).

A denúncia e o aditamento foram recebidos em 14 de maio de 2018 (fls. 390).

Citados (fls. 431, 434 e 473), a defesa foi reiterada (fls. 425).

Foi reafirmado o recebimento da denúncia e do aditamento (fls. 474).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 522, 637 e 643).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e consequente condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 646/656), enquanto que a Defesa requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 661/682).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/50, boletins de ocorrências de fls. 104/107 e 172/176, relatório de fls. 162/171, laudos periciais de fls. 213/216 e fls. 304/309 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é indubitável. Senão, vejamos:

A testemunha Mauricy Ramos de Paiva disse que lá é um local de tráfico, tinha feito umas campanhas em razão do disque denúncia, fez umas filmagens no local, e viu que vinha um rapaz abastecer a chamada biqueira, passou para seu chefe Celso o ocorrido, que havia 2 indivíduos recebendo as drogas e vendendo no local, então, fizeram um conjunto de policiais e foram ao local. Disse que, pelo que viu, era um terreno baldio com muito mato, mas dava pra ver que esse rapaz que vinha deixava a droga e pegava o dinheiro. Disse que o terreno é grande, deve ter mais de 20 mil metros quadrados, eles ficam em vários pontos vendendo lá. Disse que as denúncias anônimas eram recorrentes lá. Disse que teve contato com os réus no momento da prisão, e que confessaram naquela oportunidade. Disse que pelo que se lembra o Rodrigo seria o gerente, o Celso que fez a prisão dele no momento. Disse que o policial Carlos Alberto estava junto com o depoente na data dos fatos. Disse que usuários também foram pegos como testemunhas.

A testemunha Carlos Alberto de Sampaio disse que os réus se tratavam de dois indivíduos que prenderam durante uma diligência que fizeram em Mogi das Cruzes, traficando em um determinado local, na época o depoente trabalhava no setor de investigações gerais de Mogi das Cruzes. Disse que fizeram uma investigação prévia no local, onde ocorria o tráfico, inclusive com levantamento de imagens, filmagens. Disse que no dia foi deflagrada uma operação determinada pela delegacia seccional de polícia, diligenciaram no local, e encontraram esses dois indivíduos com uma quantidade de drogas, foi flagrante. Disse que o local era um terreno baldio grande, próximo de posto de saúde, escola, e no dia dos fatos, foram até o local, abordaram os dois indivíduos, um estava com a droga no bolso e o outro viram dispensando a droga, sabiam que esses dois trabalhavam com outro gerente que distribuía a droga no local. Disse que visualizaram a atividade de venda de drogas, foi inclusive filmado. Disse que havia várias denúncias sobre tráfico no local. Disse que com esses réus não foi achado dinheiro, mas com o gerente foi encontrado. Disse que, se não se engana, a abordagem do gerente foi no mesmo dia da abordagem de Carlos e Luis. Disse que o policial Mauricy participou da diligência. Alguns usuários foram conduzidos também. Disse que os dois, Carlos e Luis, trabalhavam para esse gerente, mas que não poderiam falar porque corriam risco de morte. Disse que o local é bem conhecido lá, tem escola por perto, posto de saúde.

A testemunha Celso da Silva Moura disse que participou de inúmeras ocorrências no local. É um terreno muito grande, acredita que mais de 10 mil metros quadrados, de difícil acesso, continua sendo utilizado para venda de entorpecentes. Disse que o local é frequentado por usuários e por traficantes.

O réu Carlos Eduardo de Assis disse que as acusações são falsas. Disse que estava usando entorpecentes e que os policiais os abordaram e forjaram. Disse que não conhecia os policiais, não tinha nada contra eles, disse que não conhecia nenhum dos outros dois réus.

O réu Rodrigo Henrique Bezerra disse que está respondendo outro processo por tráfico e foi condenado; quando menor de idade também teve problema com tráfico. Disse que tem problema com drogas desde o 16 anos, não mora mais com a família por isso, mora na rua. Disse que nesse dia não estava no local, estava na rua fumando crack, disse que foi apresentada droga que não era dele, que a polícia pegou vários usuários e acabaram levando os réus, disse que o traficante tinha corrido, que não tinha drogas com eles, disse que pegou a droga e saiu para consumir em outro local. Disse que não conhecia nem os policiais nem os outros réus. Disse que tinha um monte de gente lá dentro, que os policiais liberaram os outros e prenderam os réus com drogas que não eram deles.

O réu Luis Gustavo disse que já foi processado anteriormente, em 2010, por tráfico,

mas foi absolvido. Disse que as acusações são falsas. Disse que estava usando crack na data dos fatos. Disse que o local, por ser mata e um pouco fechado, é muito frequentado por usuários, e que o depoente foi para lá para usar porque não queria que ninguém o visse utilizando a droga, disse que tinha trocado o celular pela droga e que ficou lá usando a droga. Disse que chegaram os policiais, pegaram algumas pessoas aleatoriamente, disseram que estavam presos, tiraram uma sacola, não sabe de onde, que eles acharam, e selecionaram, dizendo qual droga era de quem, mas ninguém vendia droga, ninguém era traficante. Disse que com ele tinha um pino de crack, um cachimbo, um maço de cigarros e um fósforo. Disse que não conhecia os policiais, disse que já foi abordado uma vez por um deles, mas não o conhece. Com se vê, as provas são robustas para a condenação.

As testemunhas, policiais civis, prestaram depoimentos coesos e harmônicos entre si. Todos afirmaram que o local dos fatos é conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas e que, em virtude de muitas notícias anônimas, decidiu-se realizar uma investigação a respeito, tendo logrado êxito em identificar e abordar alguns indivíduos associados para a traficância.

Os fatos, portanto, foram apurados numa operação criada justamente para investigar a notícia de que indivíduos estariam associados naquele local para o tráfico de drogas, tendo o réu Rodrigo sido identificado como "gerente" e os réus Carlos e Luis Gustavo como "vapores", vendedores dos entorpecentes.

As versões apresentadas pelos réus não convencem e estão isoladas do conjunto probatório reunido nos autos.

Ressalto que não existe qualquer elemento que possa indicar que os policiais civis tivessem interesse ou ânimo de imputar falsamente ao réu a prática delitiva em tela. As provas produzidas em juízo corroboraram as demais provas colhidas em sede policial. Além do mais, não há nada nos autos que infirme suas palavras.

As especificações em relação ao local e aos produtos encontrados foram bem delineadas pelas testemunhas e são suficientes a evidenciar a materialidade e autoria delitivas.

Também não há que se falar em ausência de provas pelo fato de existir apenas os depoimentos dos agentes que efetuarão a prisão do acusado. Nos delitos de tráfico de drogas, deve-se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais civis colhidos à luz do princípio do contraditório, especialmente quando corroborados com os demais elementos do conjunto probatório, como é o caso em tela. A jurisprudência está consolidada no sentido de conferir valor ao depoimento prestado por policiais.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou à tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)

Não há, ainda, que se falar em desclassificação para o delito do art. 28, lei 11.343/06.

Diante das condições em que a abordagem aconteceu, quais sejam, a tentativa de um dos réus de se desvencilhar das drogas, a quantidade semelhante de invólucros encontrados com cada um deles (a demonstrar que as drogas foram igualmente repartidas entre os vendedores), suficiente para uso de diversas pessoas, bem como pela prova oral das testemunhas, policiais civis, não se observa, no caso, um contexto que aponte para uso de drogas.

Incabível, pois, a absolvição ou aplicação da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipificado no art. 28 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Ainda, da análise das condutas, verifica-se que os acusados, que agiam na traficância, não apenas estavam munidos do mesmo propósito, qual seja, o tráfico de drogas, mas que também uniram esforços para a consecução deste objetivo, e estavam

organizados para este fim. Isto é, a ligação estabelecida entre os réus foi assentada com o exato objetivo de associação para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente comprovados e, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso e autoriza o decreto condenatório.

Nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva estatal.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

Passo à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

CARLOS EDUARDO DE ASSIS

Crime de tráfico de drogas

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Permanece a pena inalterada.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Crime de associação para o tráfico

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Permanece a pena inalterada.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 04 anos e 1 mês e 952 dias-multa.

LUIS GUSTAVO FÉLIX ARMOND

Crime de tráfico de drogas

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Permanece a pena inalterada.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40,

incisos VI, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Crime de associação para o tráfico

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes. Permanece a pena inalterada.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 04 anos e 1 mês e 952 dias-multa.

RODRIGO HENRIQUE BEZERRA

Crime de tráfico de drogas

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao CRACK, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 07 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Crime de associação para o tráfico

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e também no art. 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração dessa circunstância no crime de tráfico. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006, promovo o aumento da pena em 1/6, fixando a pena em definitivo em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e 1110 dias-multa.

O regime inicial é o fechado, diante da pena aplicada e por se tratar de crime equiparado ao hediondo.

Pelos mesmos motivos, incabíveis os benefícios penais e processuais penais.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus: CARLOS EDUARDO DE ASSIS, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c/c artigo

40, inciso III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, bem como nas sanções do artigo 35, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 1 mês e 952 dias-multa.

LUIS GUSTAVO FÉLIX ARMOND, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, bem como nas sanções do artigo 35, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 1 mês e 952 dias-multa.

RODRIGO HENRIQUE BEZERRA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, bem como nas sanções do artigo 35, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e 1110 dias-multa.

Determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/06.

Os réus têm o direito de apelar em liberdade.

Custas pelos réus, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA